

일련번호	03	감사자	토목 3급 ㄹㄹㄹ		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

부서주의·개선요구

제 목 댐 저수구역 하천 점용허가 업무 부적정

소 관 부 서 ㄷㄷㄷㄷ처, ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ지사

조 치 부 서 ㄷㄷㄷㄷ처, ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ지사

내 용

1. 업무개요

한국수자원공사(이하 “우리 공사”라고 한다)는 총 37개의 국가 댐(다목적댐 20, 용수댐 14, 홍수조절용댐 3)에 대한 수탁관리자로서 「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」(이하 “댐건설관리법”이라 한다) 제45조1)에 따라 댐 저수구역에 대한 하천 점용허가 처분 권한을 가지고 있다.

이러한 하천 점용허가 처리에 관한 세부 사항은 「하천법」, 「하천점용허가 세부기준」 그리고 「댐관리규정」 등에서 정하고 있고, 최근 3년간 우리 공사가 처분한 댐 저수구역 하천 점용허가는 [표 1]과 같다.

1) 제45조(Ⅲ부장관 등의 권한) ① Ⅲ부장관은 댐건설에 관한 기본계획이 고시된 경우에는 「하천법」과 「골재채취법」에도 불구하고 사업시행지와 제16조제1항 및 제2항에 따라 고시된 하천구역에서의 다음 각 호의 처분 등을 한다. 다만, 시·도지사 또는 시장·군수가 건설하는 댐의 경우에는 해당 시·도지사 또는 시장·군수가 다음 각 호의 처분 등을 하며, 제5조제2항에 따라 댐의 관리를 위탁한 경우 그 위탁의 범위에 속하는 처분 등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 댐수탁관리자가 한다.

1. 「하천법」 제30조에 따른 하천공사 시행의 허가, 같은 법 제33조에 따른 하천의 점용허가 및 같은 법 제50조에 따른 하천수의 사용허가

[표 1] 댐 저수구역 하천점용 허가 처분현황(최근3년)

구분	ㄹ강	R강	ㄱㄱ	ㄷㄷ강	계
2022년	18건	113건	75건	33건	239건
2023년	53건	54건	63건	57건	227건
2024년	192건	59건	61건	170건	482건

자료: 감사 제출자료 재구성

2. 댐 저수구역 하천 점용허가 검토 및 후속조치 부적정

가. 관계 규정 및 판단기준

「댐관리규정」 제50조에 따르면 하천 점용허가는 댐 저수구역 중 댐 유지·관리에 지장이 없는 지역을 대상으로 정하고 있고, 「하천점용허가 세부기준」에도 하천점용은 공공의 복리를 증진하고 하천의 유지·관리에 지장이 없다고 인정되는 경우에 필요한 최소한의 범위에서 허가하도록 규정되어 있으며, 공작물의 설치 등이 수반되는 점용허가의 경우 하천의 이수 및 치수 측면의 지장이 초래되지 않도록 하천의 유수소통 능력, 수위 상승에 따른 영향 등을 고려하도록 정하고 있다.

또한, 「댐관리규정」 제52조는 댐관리자가 점용허가 지역에 대해 연 2회 이상 정기점검을 실시하도록 규정하고 있고, 점검 결과 문제점이 발견된 때에는 피허가자 및 관계기관에 즉시 시정요구를 하는 등 필요한 조치를 취하도록 명시하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

◇◇◇◇◇지사(이하 “지사”라고 한다)와 b b 군은 2017년 12월 댐 주변 지역

지원사업의 일환으로 지역 주민 관광소득 증대와 복지 증진을 목적으로 하는 000호수길 제5구간 조성사업(이하 “사업”이라 한다) 추진을 위해 업무협약을 체결하였다.

[표 2] 000000호수길 제5구간 조성사업 개요

▪ 건 명 : 000000호수길(5구간)정비사업	▪ 설 치 자 : ㅂ ㅂ 군수(000000실)
▪ 소요예산 : 1,415백만원	▪ 사업기간 : 착수일로부터 50일
▪ 점용면적 : 1,368㎡(A구간)+142㎡(B구간)	▪ 위 치 : ㅂ ㅂ 도 ㅂ ㅂ 군 ㅂ ㅂ 면 000리, 000리 일원

자료: 감사 제출자료 재구성

[그림 1] 000000호수길 현황



이후 ㅂ ㅂ 군은 사업 시행을 위해 [표 3]과 같이 호수길을 A코스 및 B코스로 구분하여 지사로 하천 점용허가를 신청하였고, 지사는 「댐관리규정」 등에 따른 부관2)을 설정하여 허가 처분하였다.

2) 제50조(점용허가 등) ② 댐관리자는 제1항에 따른 처분 등을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함된 부관을 붙여야 한다.

1. 점용·사용으로 국가 또는 타인에게 피해가 발생한 경우 피해가자의 부담으로 원상회복·보상 등 필요한 조치를 취하여야 한다.
2. 홍수조절을 위한 댐운영으로 피해가자가 손실을 입을 경우 보상을 청구할 수 없다.

[표 3] 호수길 하천점용허가 현황

구분	계획고	점용신청	점용허가	비고
A코스	E.L.179.36m ~ E.L.187.6m	2018.06.26	2018.08.01	-
B코스	E.L.178.512m ~ E.L.180.81m	2018.12.24	2019.01.08	-

자료: 감사 제출자료 재구성

그런데, 금회 감사를 통해 확인한 결과 지사는 A구간 하천점용 허가(2018.8) 시 호수길 전체구간의 최저 표고(E.L. 177.6m)가 아닌 전망데크 및 세죽장 등 b b 군에서 신규로 설치하는 시설물의 최저 표고(E.L. 179.36m)를 기준으로만 댐 운영 및 관리 지장 여부를 검토하였는데, 이는 실제 호수길 이용 경로 및 해당 시설물 설치에 따른 호수길 활용도 변화 등을 고려할 때 적정하지 않다.

[표 4] 댐 수위현황 (2003년 ~ 2017년)

댐수위(EL)	발생일수	연평균발생일수	비고
177.0.이상	213	14.4	호수길 전체구간 최저표고(E.L. 177.6m)
178.0.이상	47	3.1	-
178.5.이상	27	1.8	-
179.0.이상	9	0.6	지사 검토 기준(E.L. 179.36m)
179.5.이상	-	-	-
180.0	-	-	상시만수위

자료: 감사 제출자료 재구성

더군다나, B구간 하천점용 허가(2019.1) 시에는 「댐관리규정」 및 「하천점용허가 세부기준」 등에도 불구하고, 점용허가에 따른 댐 운영 및 관리 지장 여부를

검토하지 않고 허가 처분하였다.

아울러, 지사는 호수길 하천 점용허가 처분 이후 감사가 진행되는 현재까지 허가 구간에 대한 정기 점검(연 2회 이상) 등 「댐관리규정」에서 정하고 있는 댐 관리자로서의 책무를 충실히 이행하고 있지 않다.

3. 하천점용 허가 제도 내부통제 기능 미흡

가. 관계 규정 및 판단기준

댐 저수구역 하천점용 허가는 「댐관리규정」 및 「위임전결규정」에 따라 댐 운영·관리를 담당하는 부서(이하 “관리부서”라 한다)의 장이 하천점용에 따른 댐 유지·관리 지장 여부 검토 등을 통해 처분하고 있다.

이 밖에도, 「댐관리규정」은 점용허가 처분 과정에서 허가신청자의 신청 면적 및 점용목적에 따라 해당 점용허가의 적정성 여부를 검토하기 위한 심의위원회를 구성(유역본부 주관 및 외부 위원 포함)하여 심의할 수 있도록 정하고 있는데, 현행 「점용허가 심의위원회 운영기준」은 이러한 심의위원회 심의대상을 [표 5]와 같이 정하고 있다.

[표 5] 점용허가 심의대상

① 점용허가심의 대상은 다음 각 호와 같다.
1. 점용허가 신청면적이 3만㎡ 이상인 경우
2. 점용허가 신청목적이 「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가(소규모) 대상인 경우
3. 제1호, 제2호에 따라 심의된 점용허가건의 갱신시 심의가 필요하다고 판단되는 경우

자료: 감사 제출자료 재구성

나. 감사결과 확인된 문제점

댐은 「하천법」에 따른 하천시설로서 용수공급 및 홍수조절 등 물관리를 위

한 본연의 기능 이외에도 수변공원, 문화시설 및 레저공간 등 친수기능 제공을 통해 국민 삶의 질을 높이고 있다.

호수길 또한 이러한 댐의 친수기능 향상 및 활용을 위해 b b 군이 시행한 사업으로 시설물 설치가 완료된 후, [표 6]과 같이 다수의 국민이 이용하는 지역 관광시설로 자리매김하고 있다.

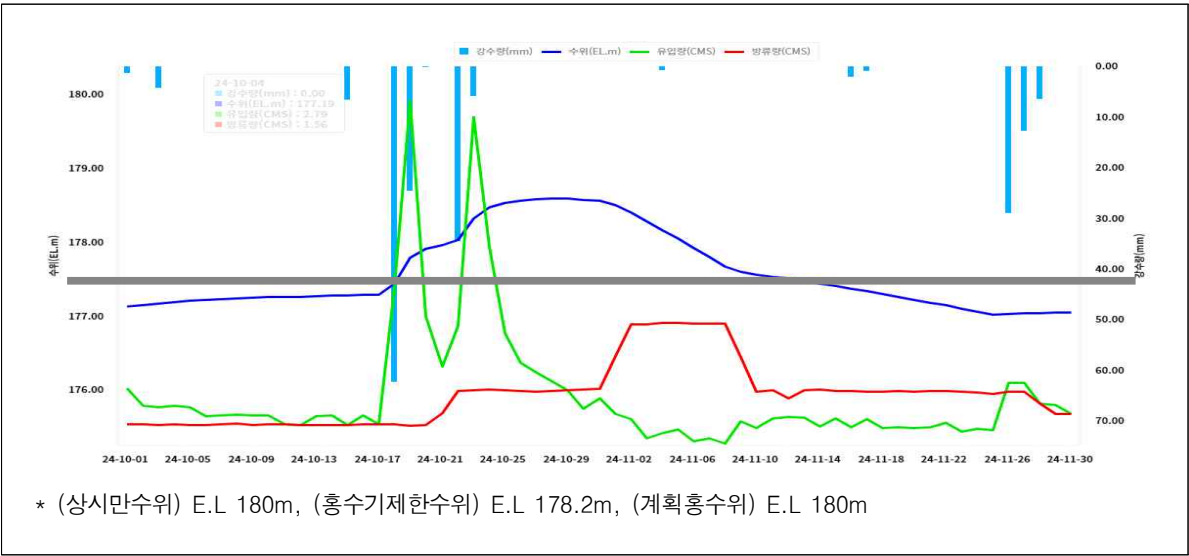
[표 6] 호수길 입장객 현황

구분	2022년	2023년	2024년
입장객(명)	135,314	136,448	127,301

자료: 감사 제출자료 재구성

다만, 이러한 호수길은 댐 저수구역에 위치함에 따라 2024년 댐 수위 상승(E.L 177.6m 이상) 시 일부 구간에서 침수가 발생하였고, 지사는 지자체 요청 등에 따라 [그림 2]와 같이 수계 내 댐 간 연계 운영 등 수위 조절 대책을 마련하여 댐 수위를 조절한 바 있다.

[그림 2] 댐 호수길(E.L 177.6m) 침수에 따른 수위조절 현황(2024년)



자료: 감사 제출자료 재구성

이처럼 댐 저수구역에 설치되는 국민 이용시설은 댐 수위 변동으로 인해 해당 시설을 이용하는 국민의 안전을 위협할 수 있고, 댐 운영 측면에서도 추가적인 제약사항으로 작용 되는 등 파급효과가 큼에 따라 댐관리자는 객관적이고 전문성 있는 검토를 통해 국민 이용시설 설치에 대한 하천 점용허가 여부를 결정해야 한다.

하지만, 앞서 문제 제기한 ○○○○○호수길 하천 점용허가(2018) 사례의 경우, 당시 관련 규정에 따라 지사 자체적으로만 댐 운영·관리 지장 여부를 검토하였는데, 지사는 검토 결과가 부적정하였음에도 불구하고 이를 파악하고 시정할 수 있는 내부통제 및 객관적인 검증 절차가 부재하여 적절한 조치 없이 허가 처분하였다.

아울러, 감사 기간 유사 사례를 조사한 결과, [표 7]과 같이 ▢▢댐 상류 저수구역에 위치한 ○○군 달맞이길 또한 ▶▶▶지사에서 단독으로 검토하여 하천 점용허가 여부를 결정하였는데, [표 8]과 같이 매년 반복적으로 침수가 발생되면서 사회적 이슈³⁾가 되고 있다.

[표 7] ○○군 달맞이길 하천 점용허가 현황

피허가자	최초허가	시설/규모	허가면적	제약수위	비고
○○군	2017년	도로(4km)	26천㎡	E.L 137.0m	상시만수위 (E.L 141.0m)

자료: 감사 제출자료 재구성

3) 관련기사 현황

- ▢▢댐 상류 ‘달맞이길’ 어떻게 하나…수자원공사, 침수 해결책 모색(ㄱㄱ일보, 2024.05.12)
- 상습적 침수로 지역주민들 불편 호소하는 ○○달맞이길 해결되나(i i 일보, 2024.05.06)
- ○○ 달맞이길 침수 ‘예견된 인재’(2024.03.25)
- ○○ ○○·○○·○○·○○관리 주민들, 달맞이길 침수·결빙 안전 우려 호소(℞℞일보, 2023.12.27)
- ○○ ㄹㄹㄹ 권역 주민들 달맞이길 안전 대책 요구(℞℞℞℞, 2023.12.27)

[표 8] 댐 저수구역 국민이용시설 침수발생 현황

구분	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
☞ 달맞이길(☐☐댐) (E.L 137.0m 이상)	11일	108일	48일	6일	4일	5일	20일	87일

자료: 감사 제출자료 재구성

우리 공사는 2022년 하천구역 점용허가 신청건의 객관적이고 합리적인 허가 여부 심의를 위해 「점용허가 심의위원회 운영기준」을 제정·시행하였는데, 현행 기준상 이러한 위원회 심의 대상은 허가 신청 면적 3만㎡ 이상 또는 환경영향평가 대상으로만 규정되어 있다.

따라서, 00000호수길과 같은 국민 이용시설은 그 중요도 및 파급효과에도 불구하고, 여전히 관리부서가 단독으로 하천 점용허가를 검토하고 결정해야 하는데 앞서 제기한 문제를 감안 할 때 이러한 심의 대상 기준은 지속적으로 내부 통제 사각지대로 작용 될 수 있다.

[표 9] 댐 저수구역 하천전용 허가 현황

구분		ㄱ강	ㄴ강	ㄷ강	ㄹ강	계
2022년	전체	17	113	75	31	236
	위원회 심의	1	-	-	2	3
2023년	전체	51	54	63	57	225
	위원회 심의	2	-	-	-	2
2024년	전체	190	59	60	169	478
	위원회 심의	2	-	1	1	4

자료: 감사 제출자료 재구성

최근 댐이 위치한 지자체는 [표 10]과 같이 지역경제 활성화 및 국민 편의 제공 등을 위해 댐 시설과 연계된 다양한 관광 사업을 추진하고 있는데, 앞으로도 댐 저수구역에 대한 하천 점용허가 신청은 지속될 것으로 판단된다.

[표 10] 댐 시설 연계 지자체 관광사업(예시)

- 사업명 : \시 → 댐 둘레길 조성사업
- 사업내용 : 댐 호소를 순환하는 둘레길 조성(L9km, W1.5m)
- 총사업비 : 58억원 (국고·지방비)

자료: 감사 제출자료 재구성

따라서, 국민 이용시설 설치를 위한 하천 점용허가 건은 그 중요도 및 파급 효과 등을 고려하여 관리부서가 단독으로 판단하지 않고, 위원회 심의를 통해 점용허가에 따른 영향 및 적정성에 대한 객관적인 검토를 거쳐 결정될 수 있도록 관련 기준을 개선할 필요가 있다.

관련부서 의견 ㄱㄱㄱㄱ처 및 ◇◇◇◇◇지사는 감사 지적사항을 수용하며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① ◇◇◇◇◇지사장은 댐관리자로서 「댐관리규정」에 따른 하천 점용허가 사전 검토 및 후속 조치(정기점검 등)가 적절하게 이행될 수 있도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (부서주의)
- ② ㄱㄱㄱㄱ처장은 국민 이용시설 설치를 위한 하천 점용허가 사항이 점용허가 심의 대상에 포함될 수 있도록 「점용허가 심의위원회 운영기준」을 개정하시기 바랍니다. (개선요구)